

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1614 -
1615/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายสมควร ช่อเกตุ
นายสมควร ช่อเกตุ จำเลย

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีทั้งสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกันศาลชั้นต้นพิจารณา
และพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์ในสำนวนแรกว่าโจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์ใน
สำนวนหลังว่าโจทก์ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288,371,91 ฐานฆ่าผู้อื่นให้วางโทษจำคุก 18 ปี ฐานพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุสมควร ให้วางโทษปรับ 80 บาทรวมจำคุกจำเลย 18 ปี ปรับ 80 บาท
จำเลยให้การและนำสืบรับว่าได้ใช้อาวุธมีดแทงผู้ตายจริงเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา ฐานฆ่าผู้อื่นลดโทษหนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลย 12 ปี ฐานพาอาวุธมีดไปใน
ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงปรับจำเลย 40 บาทรวมจำคุก
จำเลย 12 ปี ปรับ 40 บาท ให้บวกโทษจำคุก 15 วัน ฐานขับรถโดยประมาท ตามคดี
หมายเลขแดงที่ 12950/2528 ของศาลแขวงธนบุรีเข้ากับโทษจำเลยในคดีนี้ รวมจำ
คุกจำเลย 12 ปี 15 วัน และปรับ40 บาท ฯลฯ ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอขบวนโทษจำเลยในคดีหมายเลขแดง
ที่ 12950/2528 ของศาลแขวงธนบุรีเข้ากับคดีนี้ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยต่างฎีกา เฉพาะจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ
(อันดับ 120,122,125 แผ่นที่ 4 และที่ 1)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาล
ฎีกายกคำร้อง (อันดับ 118)

ศาลชั้นต้นและศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณา
ของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตามลำดับชั้นอุทธรณ์ศาลฎีกาตีราคาประกันสำนวนละ
175,000 บาท (อันดับ 8,95 ในสำนวนแรกและอันดับ 27 ในสำนวนหลัง)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ